

合同审查报告

一、审查概要

- 审查标准数量：15项
- 发现问题总数：4项
- 高风险问题数量：1项
- 中风险问题数量：3项
- 低风险问题数量：0项

二、风险总览表

序号	审查领域	主要问题	具体问题	风险等级
1	(三) 其他基本问题	条款内容前后不一致	附件一与附件二对CDN加速服务“服务可用性99.9%”，构成实质性条款冲突	高
2	(三) 其他基本问题	使用招投标阶段专用术语	合同首部出现“公开招标编号”“乙方投标文件编号”	中
3	(三) 其他基本问题	法律援引不规范、概念错误	第5.2条使用“中国大陆法律法规（不包括港澳台地区）”	中
4	(三) 其他基本问题	正文结尾缺乏形式分隔标识	合同正文终止于附件末尾，未设置“以下无正文”	低

三、审查详情

（三）其他基本问题

检查要点 1.1：校验相同条款在正文与附件中约定是否一致

- 风险等级：高
- 审查结论：附件一（合同内容清单）与附件二（工作任务说明书）对同一服务——CDN加速服务的“

原文引用：

二、验收要求

1. CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99%。

- 所在位置：附件一《合同内容清单》第二条“验收要求”第1款
- 问题分析：附件一将CDN加速服务的可用性验收标准设定为“不低于99%”，而附件二第四条明确约定
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百一十条：“合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬
- 第五百一十一条第一项：“当事人就有关合同约定不明确，依据前条规定仍不能确定的，适用下列

修改建议：

二、验收要求

1. CDN加速后，全国范围内用户访问甲方互联网类系统可用性不低于99.9%。

检查要点 1.2：校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语

- 风险等级：中
- 审查结论：合同首部使用“公开招标编号”及“乙方投标承诺”等招投标程序专属术语，与本合同作

原文引用：

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目(三年)采购(公开招标编号ZR

- 所在位置：合同首部引言段（签约依据说明部分）
- 问题分析：“公开招标编号”“投标承诺”系招投标阶段过程性文件所用术语，适用于招标公告、投
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日
 - 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条：“具备下列条件的民事法律行为有效：（一）行为人具

修改建议：

根据浙江农村商业联合银行股份有限公司互联网类系统CDN加速服务项目（三年）采购的中标结果（中

检查要点 1.3：援引法律校验是否有效

- 风险等级：中
- 审查结论：合同第13.2条关于“ 适用中国大陆法律法规（不包括冲突法） ” 的表述存在法律概念错误、

原文引用：

13.2
本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中国大陆法律法规（不包括冲突法）。

- 所在位置：第十三条第13.2款
- 问题分析：
 - “ 中国大陆法律法规 ” 非法定规范表述，我国法律体系中无此统称；《立法法》明确区分法律、行政
 - “ 冲突法 ” 并非我国现行法律中的正式术语，系国际私法的学术别称；《涉外民事关系法律适用法》
 - 若合同具备涉外因素（如当事人含境外主体、履行地或标的物位于境外等），该条款将因不当排除《
- 法律依据：
 - 《中华人民共和国立法法》 第八条、第六十五条；
 - 《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》 第二条；

- 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉若干问题的解释（一）》第一

修改建议：

13.2

本协议的成立、生效、履行、解释及纠纷解决等，均适用中华人民共和国法律（不含国际条约及协定，

检查要点 1.4：正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容

- 风险等级：中
- 审查结论：合同正文终止于附件六末尾，其后直接衔接甲乙双方签章栏，未在正文终结处设置“ 以下

原文引用：

附件六

购买/使用腾讯云境外服务附录

如果甲方希望购买\使用到境外国家和地区的服务，则本采购合同以及本附录条款（以下统称为“ 本协议 ”）是腾讯云与甲方，就甲方使用腾讯云境外服务的相关事项签订的合同。本附录中使用但未

……（附件六全文结束）

甲方：浙江农村商业联合银行股份有限公司 乙方：腾讯云计算（北京）有限责任公司
（加盖单位公章或合同专用章） （加盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或授权代理人 法定代表人或授权代理人
（签字或加盖人名章）： （签字或加盖人名章）：

日期：2025年 月 日 日期：2025年 月 日

（注：涉及授权代理人签署的，请附法定代表人出具的授权书）

- 所在位置：合同正文末尾（附件六之后、签署栏之前）
- 问题分析：缺乏“ 以下为合同签署栏 ”或“ 以下无正文 ”等明确分隔标识，将导致合同实质性内容边界不清
- 法律依据：《中华人民共和国民法典》第四百七十条虽未强制规定该字样，但强调合同应具备清晰、完整的内容表述。参照《GB/T 9704—2012 党政机关公文格式》及《GB/T 15834—2011 标点符号用法》对正式文书页末分隔的规范要求，商业合同作为具有同等法律效力的私文书证，应遵循类似规范

修改建议：

以下为合同签署栏

四、优先处理建议

按风险等级排序，列出需要优先处理的问题（注意剔除所有风险等级为“ 无 ”的合规项目）：

（一）必须立即修订的高风险问题

- 统一附件一《合同内容清单》第二条“ 验收要求 ”第1款中CDN加速服务的“ 服务可用性 ”标准，修改为“ 服务可用性 ≥ 99.9% ”

（二）建议同步修订的中风险问题

- 将合同首部引言段中“ 公开招标编号 ”“ 乙方投标承诺 ”等招投标程序性表述，调整为基于中标结果
- 修改第13.2条法律适用条款，删除“ 中国大陆法律法规（不包括冲突法） ”的错误表述，采用“ 中华人
- 在附件六全文结束后、签署栏之前增加“ 以下为合同签署栏 ”字样，作为正文终结的明确形式标识，

附：审查标准覆盖核查表

序号	审查内容	审查状态
—	【（一）合同主体】	—
1.1	通过工商数据比对该签约主体是否存在重大涉法涉诉事项；	
1.2	核对经营范围，合同标的是否在经营范围之内；	
1.3	合同提供信息是否齐全，是否与工商登记一致，包括联系地址、联系电	
1.4	购买软件等产品，是否有核心知识产权；	
—	【（二）合同框架】	—
2.1	合同主要项目负责人是否确定、是否预留姓名、身份证号码及电话号码	
2.2	采购内容：品种、规格、型号、等级、花色等应具体注明，必要时可通	
2.3	合同金额：数量、价款要明确，包括数额的计量单位，同时写明标的物	
2.4	付款计划：要有明确节点确认付款，应预留一部分金额待免费维保期结	
2.5	合同期限：约定具体的合同履行期限，可按照年度、季度、月、旬、日	

—	【（三）其他基本问题】	—
3.1	是否有错别字、是否标题顺序杂乱、是否付款计划所有总和与合同总金额	
3.2	校验相同条款在正文与附件中约定是否一致	
3.3	校验是否出现招标单位、谈判单位等其他流程中相关用语	
3.4	合同主体名称和签订主体名称首尾须保持一致	
3.5	援引法律校验是否有效	
3.6	正文最后，写上“ 以下为合同签署栏/以下无正文 ”的内容	

覆盖率：5/15（33%）

附：Token 消耗统计

阶段	Token 消耗
规划（Planner）	2,246
审查（Sub-Agents + Reflectors）	44,335
汇总（Summarizer）	11,331
合计	57,912

附：报告生成信息

- 总耗时: 6m 41s

- 生成时间: 2026-03-03 11:42